

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Juizado Especial Cível da Comarca da Capital

Processo nº:	0812345-67.2026.8.19.0001	Classe:	Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:	Indenização por Dano Material e Dano Moral - Falha na Prestação de Serviços	Rito:	Lei 9.099/95
Autora:	Mariana Costa Silva (Microempreendedora Individual - Silva Design)	Réu:	Nexus Cloud Solutions Ltda.

I. DOS FATOS

A Autora é microempreendedora individual, atuando no ramo de e-commerce de peças decorativas personalizadas de alto padrão através de sua marca "Silva Design". Para a manutenção de suas atividades comerciais e processamento de vendas online, firmou contrato de prestação de serviços de infraestrutura de nuvem e hospedagem de servidores com a empresa Ré, Nexus Cloud Solutions Ltda., em 14 de junho de 2024, mediante o pagamento mensal de R\$ 450,00.

Ocorre que, no dia 10 de abril de 2026, o servidor contratado sofreu uma interrupção crítica generalizada e inexplicada. A plataforma de e-commerce da Autora permaneceu completamente inoperante por um período contínuo de 48 (quarenta e oito) horas, retornando à estabilidade apenas no final do dia 12 de abril de 2026.

Em decorrência direta dessa grave falha técnica, a Autora ficou impossibilitada de processar novos pedidos e perdeu o histórico de transações em andamento de dezenas de clientes. Restou documentalmente comprovado o cancelamento forçado de 50 (cinquenta) pedidos já pagos, cujo ticket médio totalizava R\$ 300,00 por cliente, gerando um prejuízo material imediato e mensurável de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em faturamento bruto estornado.

Ademais, a completa ausência de suporte técnico eficaz por parte da empresa Ré durante o incidente gerou dezenas de reclamações em redes sociais e plataformas de proteção ao consumidor, abalando severamente a reputação comercial construída pela Autora no mercado digital.

II. DO DIREITO

A relação jurídica firmada entre as partes configura nítida relação de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O artigo 14 do referido diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada pelo período desarrazoado de inatividade do sistema (48 horas), descumprindo frontalmente o Acordo de Nível de Serviço (SLA) estipulado em contrato, que garantia uma disponibilidade mínima de 99,9% mensal.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva da Ré e os danos suportados pela Autora é evidente, ensejando a reparação material integral pelos lucros cessantes e danos emergentes (R\$ 15.000,00), além da devida compensação pelos danos morais decorrentes do severo desgaste à imagem da empresa perante seus clientes.

III. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, sopesados os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, a Autora requer a este duto Juízo:

- A citação da empresa Ré, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;
- O reconhecimento da responsabilidade objetiva da Ré e a total procedência da ação para condená-la ao pagamento de **R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)** a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes referentes aos 50 pedidos cancelados);
- A condenação da Ré ao pagamento de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** a título de danos morais, face ao manifesto abalo à reputação comercial da Autora e negligência no atendimento de suporte;
- A decretação da rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sem a aplicação de qualquer multa rescisória em desfavor da Autora, em razão do inadimplemento contratual culposo da Ré.

Valor da Causa: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2026.

Advogado / OAB-RJ nº 000.000